

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 467/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรดิตถ์ โจทก์
นาง ยุ พิน ใจ มี จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 158

ฟ้องโจทก์ได้ระบุชื่อจำเลยในช่องขอยื่นฟ้องจากเพศหญิงเป็นเพศชายซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในช่องคู่ความตามที่ระบุว่าเป็นเพศหญิง ในวันที่ศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังและบันทึกคำให้การของจำเลยได้ระบุชื่อจำเลยเป็นเพศหญิง จำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่ถูกต้องหรือโจทก์ฟ้องผิดคน เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาได้ระบุเพศจำเลยเป็นหญิงตลอด ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดพิมพ์ฟ้องในช่องขอยื่นฟ้องจำเลยระบุเป็นเพศชายจึงเป็นความบกพร่องผิดพลาดเล็กน้อยที่โจทก์ไม่ได้ตรวจพบและแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน แต่ก็ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์ กฎหมายที่กล่าวหาว่าจำเลยครอบครองและจำหน่ายเป็นกัญชาจำนวนเดียวกัน การกระทำความผิดของจำเลยจึงมิใช่เป็นการกระทำความผิดต่างกันตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และกฎหมายที่จำเลยมีไว้ในความครอบครองและจำหน่ายมีน้ำหนักเพียง 15.8 กรัม โดยสภาพความผิดไม่ถึงกับร้ายแรงมาก แม้จำเลยจะเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้รับโทษจำคุกเพราะคดีดังกล่าวศาลให้การลงโทษไว้ จึงสมควรให้โอกาสจำเลยอีกครั้งเพื่อกลับตัวเป็นพลเมืองดีโดยการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลยไว้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 58 วรรคแรกของกลาง คดีธนบัตรที่ปลอมชื่อแก่เจ้าของ และนำโทษที่รอไว้ทั้งสองคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยต้องโทษและศาลรอการลงโทษจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคแรก, 75 วรรคแรก, 76 วรรคแรก เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 8 เดือน ฐานจำหน่ายกัญชาจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 2 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 4 เดือนบวกโทษที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 574/2535 และ 1453/2535 ของศาลชั้นต้น จำคุกอีก 4 เดือน รวมเป็นจำคุก 1 ปี 8 เดือน วรรคกัญชาของกลางและคดียธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องนายยุพิน ใจมี มิใช่จำเลยซึ่งเป็นหญิง ขอให้ยกฟ้องหรือลงโทษจำเลยในสถานเบา และรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟ้องโจทก์ได้ระบุชื่อจำเลยในช่องขอยื่นฟ้องจากเพศหญิง เป็นเพศชายซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในช่องคู่ความตามที่ระบุว่าเป็นเพศหญิงในวันที่

ศาลชั้นต้นอ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง และบันทึกคำให้การของจำเลยได้ระบุชื่อจำเลยเป็นเพศหญิง จำเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านว่า ไม่ถูกต้องหรือโจทก์ฟ้องผิดคน เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาได้ระบุเพศจำเลยเป็นหญิงตลอดตั้งนั้นการที่เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดพิมพ์ฟ้องในช่องขอยื่นฟ้องจำเลยระบุเป็นเพศชายจึงเป็นความบกพร่องผิดพลาดเล็กน้อยที่โจทก์ไม่ได้ตรวจพบและแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนแต่ไม่ทำให้ฟ้องโจทก์ไม่สมบูรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองเรียงกระทงลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง เพราะตามฟ้องโจทก์ ก็ฎุชาที่กล่าวหาว่าจำเลยครอบครองและจำหน่ายเป็นกัญชาจำนวนเดียวกัน การกระทำความผิดของจำเลยจึงมิใช่เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงโทษให้จำเลยนั้นเนื่องจากกัญชาที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและจำหน่ายมีน้ำหนักเพียง 15.8 กรัมโดยสภาพความผิดไม่ถึงกับร้ายแรงมาก แม้จำเลยจะเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็ปรากฏว่าจำเลยยังไม่ได้รับโทษจำคุกเพราะคดีดังกล่าวศาลให้รอลงโทษไว้ ศาลฎีกาเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับตัวเป็นพลเมืองดี โดยรอลงโทษให้จำเลยและคุ้มครองประพฤติไว้แต่เพื่อให้จำเลยหลบจำเห็นควรลงโทษปรับจำเลยด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษปรับ 20,000 บาท อีกสถานหนึ่งจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และคุ้มครองประพฤติจำเลยโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ณ สถานที่ที่ศาลชั้นต้นกำหนด

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดเวลาที่คุ้มครองความประพฤติเมื่อรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลย จึง
ไม่บวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อน หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 2

(สมภาพ โชติกวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ